

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין

5102/25/פ

הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון – חובת איתור חייבים), התשפ"ה–2024

1. תיקון סעיף 5 בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995¹, בסעיף 5, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) לא יינקטו הליכים לגביית החוב לפי חוק זה בטרם תישלח לחייב דרישה לתשלום החוב ובה יצוין המועד שבו על החייב לשלם את החוב (להלן – הדרישה לתשלום החוב), בדואר רגיל וכן בשתיים משלוש הדרכים הבאות:

(1) דואר רשום;

(2) הודעה מקוונת; לענין זה, "הודעה מקוונת" – מסרון או דואר אלקטרוני הנשלחים למספר הטלפון הנייד או לכתובת דואר האלקטרוני של החייב; הוראות חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים, התשע"ח–2018, יחולו לעניין זה;

(3) שיחת טלפון.

(א1) לא הצליח הגובה ליצור קשר עם החייב באחד מאמצעי הקשר המפורטים בסעיף קטן (א), יפנה למרשם כדי לקבל את פרטיו החסרים של החייב."

דבר הסבר

ישנם מצבים בהם חייבים אינם מודעים לחובותיהם מול הגובה, ומגלים על החוב רק לאחר שהוא צבר ריביות ועונשים נלווים. מצב זה יוצר נטל כספי נוסף על החייבים, ואף עלול להוביל להתדרדרות כלכלית משמעותית. הצעת החוק קובעת כי הגובה יהיה חייב ליידע את החייב על קיומו של החוב באמצעות דואר רגיל, ולצד זאת – באמצעות שתיים מהדרכים הבאות: דואר רשום, הודעה מקוונת או שיחת טלפון.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 1515.

מטרת הצעת חוק זו היא להבטיח שהגובה יפנה לחייבים באופן אפקטיבי ומעודכן כדי ליידע אותם על חובותיהם, ובכך למנוע מצב שבו החוב צובר ריביות ותשלומים נוספים שלא לצורך, להגביר את המודעות והאחריות האישית של ציבור החייבים, לשפר את השירות הציבורי ולהפחית את העומס על המערכת המשפטית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יונתן מישרקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4866/25) ועל ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/5056/25).
הצעת החוק זהה לפ/4866/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בכסלו התשפ"ה (02.12.2024)